

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1237/2531	พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา	โจทก์
	นายพิว ชัยมาตรา	จำเลย
	นายพิว ไชยมาตร จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ ขณะนี้จำเลยได้สำนึกผิดในการกระทำของจำเลย
ขอรับโทษตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษา จำเลยไม่ติดใจที่จะฎีกาอีกต่อ
ไปจึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288,80 จำคุก 10 ปี จำเลยเบิกความรับว่าอยู่ในที่เกิดเหตุเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 6 ปี 8 เดือน

จำเลยฎีกา (อันดับ 86)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 109)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยนับแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบ

ความ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยนับแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบ
ความ

(ปชา วรรณมพินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เสียง ตรีวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ